



Nr. 160 Besprechung vom 28. September 1932, 16.30 Uhr ¹

R 43 I/1883, S. 43–53

Anwesend: v. Papen, v. Gayl; RKomPrIMin. Bracht; MinDir. Marcks; ORegR Medicus; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

Innenpolitische Fragen [Reichsreform].

Streng Geheim !

Innenpolitische Fragen [Reichsreform].

Einleitend berichtete Reichskommissar Dr. Bracht über die Besprechung, die er kürzlich mit den Polizei- und Regierungspräsidenten gehabt habe ². Mehrere sozialdemokratische Polizei- und Regierungspräsidenten hätten ihm mitgeteilt, daß sie hinter der Reichsregierung und der kommissarischen Preußischen Regierung ständen. Auch die S. P. D. habe keine allzu wesentlichen Einwendungen gegen die jetzigen politischen Zustände zu erheben ³, müsse natürlich nach außen hin eine starke Opposition treiben.

Sodann wurde im wesentlichen der Plan einer Reichs- und Verfassungsreform, insbesondere die Zusammenführung von Reich und Preußen auf Grund der beiliegenden Richtlinien ⁴ erörtert.

Der *Reichsminister des Innern* erläuterte die Richtlinien und führte aus, daß ihnen folgende Hauptgedanken zugrunde lägen: Preußen müsse erhalten bleiben und dürfe nicht Reichsland werden. Der Herr Reichspräsident müsse Preußischer Staatspräsident werden. Für den Preußischen Landtag sollten keine besonderen Wahlen stattfinden, vielmehr sollten die in Preußen gewählten Reichstagsabgeordneten gleichzeitig Abgeordnete des Preußischen Landtags sein. Der Preußische Ministerpräsident soll gleichzeitig Reichskanzler sein.

Der Reichsminister des Inneren führte aus, daß die anderen Ressorts über diese Richtlinien noch nicht gehört worden seien. Vielleicht sei es am besten, zunächst mit Herrn Reichskommissar Dr.

Bracht Fühlung zu nehmen und eine Einigung über die Richtlinien mit ihm zu erzielen suchen. Alsdann würden Verhandlungen mit den im Betracht kommenden Ressorts am Platze sein. Zum Schluß müsse sich das Reichskabinett mit den Richtlinien befassen.

¹ Die Niederschrift über diese Besprechung ist datiert vom 6.10.32.

² Hierüber nichts ermittelt.

³ Zur Haltung der SPD vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 106; ferner: Matthias, Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, in: Matthias/Morsey, Das Ende der Parteien 1933, S. 127 ff.; Schulze, Otto Braun, S. 745 ff.; ders., Anpassung oder Widerstand, S. XIV ff. und 4 ff.

⁴ Abgedr. als Anlage zu diesem Dokument.

Eine Besprechung mit den nichtpreußischen Ländern sei auch unbedingt geboten⁵.

Reichskommissar Dr. Bracht führte aus, daß er in der Grundstruktur mit den Richtlinien übereinstimme. Er warf die Frage auf, ob es nicht zweckmäßig sei, ein derartiges Programm, am besten wohl in Form eines ausgearbeiteten Gesetzentwurfs, dem Reichsrat und dem neuen Reichstag zu unterbreiten.

Der *Reichskanzler* bezeichnete diesen Gedanken als sehr erwägenswert. Er stellte im übrigen fest, daß zunächst wegen der Richtlinien mit Reichskommissar Dr. Bracht eingehend Fühlung genommen werden solle⁶.

Anlage

Streng vertraulich!

Die Zusammenführung von Reich und Preußen, soweit es sich um die verfassungsmäßigen Organe handelt, könnte auf folgender Grundlage in Aussicht genommen werden:

1. *Landtag*: Die in Preußen gewählten Mitglieder des Reichstags bilden den preußischen Landtag. Dies würde nach geltendem Reichswahlrecht – das bis auf den Wahlquotienten dem Landeswahlrecht entspricht – eine Senkung der Abgeordnetenzahl des Landtags vom 422 auf 349 Abgeordnete bedeuten.

Durch diese itio in partes würde sich hinsichtlich des legislativen Arbeitsbereichs des Landtags nichts ändern.

2. *Ministerpräsident*: In Personalunion mit dem Reichskanzler verbunden.

3. a) An besonderen preußischen Fachministerien bestehen:

Inneres, Finanzen, Wirtschaft und Wohlfahrt, Kultus. Diese Fachminister werden zugleich Reichsminister ohne Portefeuille.

b) Das Landwirtschaftsministerium wird mit dem Reichsernährungsministerium in *Personalunion* verbunden; außerdem gehen konkurrierende Sachgebiete auf das Reichsernährungsministerium über, das diese zugleich für Preußen mitbearbeitet. – Zwischen den Justizministerien in Reich und Preußen wird Realunion anzustreben sein, so daß es nur noch einen Reichsjustizminister gäbe, der zugleich als Minister ohne Portefeuille dem preußischen Kabinett angehört.

4. Die preußische Regierung wird – wie auch die Reichsregierung – auf *festbestimmte Zeit* bestellt. Für die Länder ist dies bereits nach heutigem Reichsverfassungsrecht (nicht unbestritten) zulässig.

5. *Preußischer Staatspräsident*: Dies Amt wird kraft Verfassungsrechts mit dem Amt des Reichspräsidenten verbunden. Dieser ernennt den Ministerpräsidenten und die Staatsminister; bei der Bestellung der Staatsminister ist er in den Fällen, in denen Personalunion vorgesehen ist, an die Bestellung der entsprechenden Reichsminister gebunden.

⁵ Besprechungen mit den Landesregierungen – insbesondere den süddeutschen – über den Reichsreformplan wurden erst Mitte November 1932 aufgenommen. Vgl. dazu Dok. Nr. 203 und 206. – Mit dem hamb. Bürgermeister Petersen hatte der RIM bereits am 24.9.32 die Reichsreformfrage kurz erörtert. Petersen dazu in einem Aktenvermerk vom gleichen Tage u. a.: Er habe gegenüber v. Gayl betont, daß Hamburg als Stadtstaat eine Verwaltung erhalten müsse, „die für die unabhängige stetige Wahrnehmung der Geschäfte eine Gewähr biete“. Notwendig sei außerdem, daß man der Stadt „unbedingt auch diejenigen finanziellen Möglichkeiten gebe, diesen Aufgaben gerecht zu werden.“ Das sei bei der Behandlung des Finanzausgleichs in letzter Zeit nicht ausreichend geschehen, was sich „in Verbindung mit der wirtschaftlichen Außenpolitik“ des Reiches „geradezu verheerend“ auswirke und Hamburg daran hindere, „seine Hafenaufgaben für die gesamte deutsche Wirtschaft so zu erfüllen, wie es nach unserer Überzeugung notwendig ist“. Darauf habe v. Gayl erwidert: Die RReg. „beabsichtige, die Selbständigkeit der Länder zu erhalten, soweit nicht in Norddeutschland wegen der Lebensunfähigkeit und Kleinheit einiger Länder, die er nicht benannte, eine Zuteilung an preußische Provinzen geboten sei. Die Hansestädte Hamburg und Bremen fielen nicht darunter.“ Auch wolle die RReg. die Selbständigkeit Preußens durchaus erhalten, „allerdings Maßnahmen treffen, daß der Dualismus der Reichsregierung und der preußischen Regierung endgültig beseitigt werde“ (StArch. Hamburg, Senatskanzlei, Präsidialabteilung 1928 A 38/2).

⁶ Zur Reichsreform s. weiter Dok. Nr. 166.

(Es fragt sich, ob für die in Personalunion zu bestellenden Reichsminister eine verfassungsmäßige Sicherung genügt, daß die zu bestellenden Minister den preußischen Verhältnissen nahestehen.)

6. *An Reichsministerien bestehen :*

- a) Auswärtiges, Wehr, Verkehr (vielleicht mit Post verbunden), Inneres, Finanz, Wirtschaft (möglichst unter allmählicher Einbeziehung von Arbeit), Justiz (in Realunion mit Preußen), ferner
- b) Ernährung und Landwirtschaft. Dieses Ministerium erscheint geeignet, parallele Arbeitsgebiete des Preußischen Landwirtschaftsministeriums zu übernehmen. Die zur einheitlichen Verwaltung beim Reich nicht geeigneten Arbeitsgebiete verbleiben bei dem verkleinerten preußischen Ministerium. Art und Umfang der von den beiden Ministerien wahrzunehmenden Aufgaben ermöglichen ihre Unterstellung unter *einen* Minister (Reichsminister in Personalunion zugleich preußischer Ressortminister),
- c) zunächst noch Arbeit.

7. Die *Personalunion* erscheint zum mindesten für den Übergang als zweckmäßige Maßnahme, um die Zentralstellen im Reich und in Preußen parallel zu schalten. Es mag sein, daß sich auf Grund von Erfahrungen teilweise die Personalunion zur Realunion fortbilden läßt. Schematisierung muß vermieden werden. Die Personalunion erleichtert ferner die gegenseitige auftragsweise Wahrnehmung bestimmter Aufgaben durch das Reich für Preußen und umgekehrt. Diese aus Vereinfachungsgründen sich unter Umständen ergebende Aufgabenverlagerung im Verhältnis zwischen Reichs- und preußischen Ministerien bedeutet keine verfassungsmäßige Zuständigkeitsverschiebung, sondern beruht auf Verwaltungsvereinbarung.

Für die Personalunion scheiden wegen der Verschiedenartigkeit der Geschäfte aus die Innen- und Finanzministerien, ebenso wegen des zu großen Umfangs ein vereinigt preußisches „Ministerium für Wirtschaft und Wohlfahrt“ einerseits und ein mit dem Reichsarbeitsministerium vereinigt Reichswirtschaftsministerium andererseits.

Ob für das beim Reich vereinigte Justizministerium es erforderlich oder möglich ist, vor oder an Stelle der Realunion Personalunion zu wählen, steht dahin; die Personalunion würde enge räumliche Verbindung zur Voraussetzung haben.

8. *Reformmaßnahmen in der Ministerialinstanz* sowohl im Reich wie in Preußen sollten nicht ohne Rücksichtnahme auf die erstrebte Verbindung zwischen Reich und Preußen in der Ministerialinstanz stattfinden. Unruhe und Doppelarbeit könnten sonst unter Umständen die Folge sein. Es wäre z. B. denkbar, daß innerhalb der preußischen Verwaltung ein Verwaltungszweig von einem Ministerium auf das andere, von diesem etwa auf ein Reichsministerium übergeleitet würde, um dann bei einer Reform im Reich weiter auf ein anderes Reichsministerium übertragen zu werden.

9. *Im einzelnen.*

- a) Im Geschäftsbereich der Landwirtschaftsministerien im Reich und in Preußen dürften unabhängig von der Personalunion Verschiebungen der Aufgaben zum Reich einzutreten haben:

Vom Preußischen Ministerium für Landwirtschaft pp. gehen auf das Reichsernährungsministerium über die meisten Aufgaben der bisherigen Abteilung I mit Ausnahme des landwirtschaftlichen Bildungs- und Unterrichtswesens, der Aufsicht über die landwirtschaftlichen Organisationen und der noch notwendigen Personal- und allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten. Die Abteilungen II und III, die den Staatsbesitz an Domänen, Forsten usw. verwalten, bleiben bestehen. Ebenso die Abteilung VI, von der nur das Siedlungswesen auf das Reichsernährungsministerium abgetrennt ist. Auch die Gebiete der Abteilung VII (Wasserwirtschaft, Deichwesen usw.) bleiben bei Preußen. Die Veterinärverwaltung der Abteilung V geht auf das Reichsministerium des Innern, soweit es sich um Veterinärpolizei handelt, auf das PrMdI über, das aus der Abteilung I auch die Verkehrssachen und Wegeangelegenheiten erhält.

- b) Soweit nicht eine Personalunion (Landwirtschaftsministerium) oder Realunion (Justizministerium) Platz greift, dürften bei den Innen-, Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsministerien gewisse Verschiebungen, sei es in Richtung zum Reich, sei es in der Richtung zu Preußen stattfinden.

Zitierhinweis

Nr. 160 Besprechung vom 28. September 1932, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 716–719 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D160>